

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5006/2540

บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช

จำกัด

โจทก์

บริษัท ฟู๊ดมาสเตอร์ส จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแม้มีอักษรภาษาไทยคำว่า กู้ก และ อักษรภาษาอังกฤษว่า COOKเป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึง คำที่ใช้รูปแบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดประกอบกันแล้ว ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในลักษณะต่าง ๆ หลายลักษณะนั้น ส่วน ที่เป็นตัวอักษรส่วนใหญ่ใช้คำพยางค์เดียวกันว่า กู้ก หรือ COOK หรือใช้คำอักษรไทย และอังกฤษ ดังกล่าวด้วยกันโดยเขียนอักษรอังกฤษ ว่า COOK อยู่เหนือคำว่า กู้ก ส่วนเครื่องหมายที่เป็นรูปก็มีเพียงรูปการ์ตูนในลักษณะขวดคล้ายฟ็อคครัวสวมหมวก ฟ็อคครัวเท่านั้น และมีเครื่องหมายการค้าคำว่า กู้กพรีเมียม หรือ COOKPREMIUM ด้วยแต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำสามพยางค์ว่า กู้กห้าดาวหรือ FIVESTARSCOOK และมีรูปชามช้อน ช่อม หมวกฟ็อคครัวและดาว 5 ดวง ประกอบรวมกับตัวอักษรดังกล่าวโดยคำภาษาอังกฤษว่า FIVESTARSCOOK อยู่ใต้ คำอักษรไทยซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์หลายประการจนสามารถ สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่เหมือนหรือ คล้ายแต่อย่างใด แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีคำว่า กู้ก และคำว่า COOKเป็น ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ซึ่งคำดังกล่าวเป็นคำเดียวกับคำที่เป็นสาระสำคัญ

ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำว่า กูก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงพ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง และคำดังกล่าวก็เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษว่า COOK ซึ่งเป็นคำสามัญที่มีคำแปลตามพจนานุกรม คำดังกล่าวจึงเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไปไม่ทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวังกันไม่ให้อื่นใช้คำดังกล่าวได้ การที่จำเลยนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนสังเกตเห็นได้ชัดดังกล่าวแล้วเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อลวงสาธารณชน นอกจากนี้ยังได้ความว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าน้ำมันพืชเพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าพริกไทยป่นซอสต่าง ๆ เต้าเจี้ยว และเครื่องกระป๋อง ไม่มีสินค้าน้ำมันพืช ดังนั้นจึงไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า กูก หรือ COOK หรือ กูก กับ COOK และเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปพ่อครัวประติมากรรมกับคำว่า กูก และ/หรือ COOK ในลักษณะต่าง ๆ ได้มีการใช้มากกว่า 10 ปีแล้ว และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์สำหรับสินค้าในจำพวก 42 รายการ สินค้าทั้งจำพวก อันได้แก่วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารหรือเครื่องปรุงอาหาร ตามทะเบียนเลขที่ 61450 (คำขอเลขที่ 96082) ทะเบียนเลขที่ 96950 (คำขอเลขที่ 108922) และตามทะเบียนเลขที่ 136509 (คำขอเลขที่ 190748) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า กูกห้าดาว FIVE STARS COOK กับรูป

ข้อสนธิสัญญาหมวกและรูปดาว ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับสินค้าในจำพวก 42 รายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียน เลขที่ 190193 โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนยกคำคัดค้านเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน เพราะมีสาระสำคัญในการสังเกตจดจำและเรียกขานอยู่ที่คำว่า กูก และ COOK ส่วนคำและรูปอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียงส่วนประกอบหรือรายละเอียด ทำให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในทางใดทางหนึ่ง และการที่โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าน้ำมันพืชบริโภคในประเทศไทยมาเป็นเวลานานก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตโดยจำเลยมีเจตนาแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือลวงขายสินค้าของจำเลยให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในทางใดทางหนึ่ง ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 190193 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้ง เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่มีคำว่า กูก และ/หรือ COOK เป็นสาระสำคัญดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 190193 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าทำการเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าดัง

กล่าว และเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 4 ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 5 และไม่ขัดต่อมาตรา 16 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาตรวจสอบทางทะเบียนโดยละเอียดแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชน แม้จะเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันก็ตามนายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนให้และได้รับความคุ้มครองโดยอำนาจของกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และคำว่า กูก หรือ COOKเป็นคำสามัญที่มีปรากฏความหมายในพจนานุกรมทั่ว ๆ ไป บุคคลทั่วไปสามารถใช้คำดังกล่าวได้ โจทก์จะผูกขาดการใช้คำว่า กูก หรือ COOKแต่ผู้เดียวหาได้ไม่ อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งรูปแบบและการเรียกขาน โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นกลุ่มอักษรประดิษฐ์เป็นภาษาไทย3 พยางค์ ว่ากูกห้าดาว ประกอบรูปประดิษฐ์ที่ด้านใต้เด่นชัด คือดาวห้าดวงสีแดงอยู่บนขามสีแดง มีข้อล้อมสีเหลืองไขว้ทับรูปขามมีหมวกฟอครวสีขาวอยู่ระหว่างข้อล้อม มีอักษรภาษาอังกฤษขนาดจั่วเป็นตัวพิมพ์ธรรมดาว่า FIVE STARS COOK อยู่ใต้ฐานของรูปรอยประดิษฐ์นอกจากนี้บนสลากเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้จัดแจ้งว่าบริษัทฟู๊ดมาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตพร้อมกับสถานที่ตั้งยังเป็นการแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของสินค้าและแหล่งผลิต การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต มิได้แสวงหาประโยชน์จากความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่เป็นการลวงสาธารณชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด และการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัดถึงรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าเต็มรูปแบบจะหยิบยกคำว่า กูก หรือ COOKเพียงคำใดคำหนึ่งมา

วินิจฉัยหาได้ไม่ อีกทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันก่อนหลัง หรือการโฆษณาไม่ว่าจะโดยทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ใบปลิวโปสเตอร์ ตามสถานที่ต่าง ๆ หาใช้สาระสำคัญไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปการ์ตูนในลักษณะขุดคล้ายพ่อครัวและเครื่องหมายการค้าคำว่า กูกฟรีเมียม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเอกสารหมาย จ.10 และ จ.35 ถึง จ.41 สำหรับสินค้าในจำพวก 42 รายการสินค้าทั้งจำพวก และโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.10 กับสินค้าจำพวกน้ำมันพืชมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2532 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า กูกห้าดาว และภาษาอังกฤษคำว่า FIVE STARS COOK กับรูปดาวห้าดวงอยู่ด้านบนเป็นแนวโค้งเหนือชาม มีช้อนและช้อนไขว้กันทับชาม มีหมวกพ่อครัวอยู่ระหว่างช้อนกับช้อนตามเอกสารหมาย ล.4 ซึ่งตรงกับเอกสารหมาย จ.1 ใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 42 สำหรับสินค้าพริกไทยปน พริกขี้หนูปนซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ ซอสซุรส ซอสเปรี้ยว ซอสหอยนางรม ซอสพริกซอสมะเขือเทศ น้ำส้มสายชูกลั่น น้ำส้มสายชูหมัก น้ำปลา เต้าเจี้ยว ปลากระป๋องและอาหารกระป๋อง น้ำจิ้มต่าง ๆ เช่นน้ำจิ้มไก่ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม

ฎีกาของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้จนนับว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแม้มีอักษรภาษาไทยคำว่า กู้ก และอักษรภาษาอังกฤษว่า COOK เป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงคำที่ใช้รูปแบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดประกอบกันแล้ว ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในลักษณะต่าง ๆ หลายลักษณะนั้น ส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนใหญ่ใช้คำพยางค์เดียวว่า กู้ก หรือ COOK หรือใช้คำอักษรไทยและอังกฤษดังกล่าวด้วยกันโดยเขียนอักษรอังกฤษว่า COOK อยู่เหนือคำว่า กู้ก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปก็มีเพียงรูปการ์ตูนในลักษณะขวดคล้ายฟ่อคร้ววมหวกฟ่อคร้วเท่านั้น และมีเครื่องหมายการค้าคำว่า กู้กพรีเมียมหรือ COOK PREMIUM ด้วยแต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำสามพยางค์ว่า กู้กห้าดาว หรือ FIVE STARS COOK และมีรูปขาม ช้อน ช่อม หมวกฟ่อคร้ว และดาว 5 ดวง ประกอบรวมกับตัวอักษรดังกล่าวโดยคำภาษาอังกฤษว่า FIVE STARS COOK อยู่ใต้คำอักษรไทย ซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์หลายประการจนสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นบุคคลแรกและบุคคลเดียวที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า กู้กและหรือ COOK มาเป็นเวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน การที่จำเลยนำคำว่า กู้ก และหรือ COOK ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีคำว่า กู้ก และคำว่า COOK เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าซึ่งคำดังกล่าวเป็นคำเดียวกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำว่า กู้ก ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานหมายถึง พ่อครัว ทำกับข้าวฝรั่ง และคำดังกล่าวก็เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษว่า COOK ซึ่งเป็นคำสามัญที่มี ในคำแปลตามพจนานุกรม คำดังกล่าวจึงเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไปไม่ทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวังกันไม่ให้อื่นใช้คำดังกล่าวได้ การที่จำเลยนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนสังเกตเห็นได้ชัดดังกล่าวแล้วเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อลวงสาธารณชน นอกจากนี้ยังได้ความว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าน้ำมันพืชเพียงอย่างเดียวส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าพริกไทยป่น ซอสต่าง ๆ เต้าเจี้ยว และเครื่องประกอบ ไม่มีสินค้าน้ำมันพืช ดังนั้นจึงไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์ พยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่เป็นการลวงสาธารณชน

พิพากษายืน

(มงคล สระภูณ-จเร อำนวยวัฒนา-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ